



Doručeno datovou schránkou 8. června 2023

V Praze, dne 8. června 2023

VĚC: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

obracíme se na Vás jako nevládní organizace prosazující principy efektivního a transparentního fungování veřejné správy. Mimo jiné se věnujeme ochraně oznamovatelů jako významnému protikorupčnímu mechanismu. Vzhledem k tomu, že Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Směrnice") nabyla přímé účinnosti 17. prosince 2021, chceme vyhodnotit dosavadní zkušenosti obcí a pomoci jim v případě potřeby s lepším nastavením vnitřního oznamovacího systému. V této snaze jsme podporováni i gestorem zákona - Ministerstvem spravedlnosti ČR.

V souvislosti s tím bychom Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rádi požádali o zaslání následujících informací:

1. Vnitřní předpis vaší obce upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice. Pokud je tento předpis dostupný způsobem umožňující dálkový přístup, žádáme pouze o internetový odkaz.

2. Jakými způsoby jsou/byli zaměstnanci informováni o možnosti učinit oznámení podle Směrnice? Například:

- i) internetové stránky obce (doplňte, prosím, konkrétní odkaz)
- ii) informativní plakát vyvěšený na obecním úřadě nebo místě obvyklém pro informování zaměstnanců obce
- iii) školení pro zaměstnance
- iv) e-learningový program
- v) jiné: uveďte další způsoby

3. Umožňuje vnitřní oznamovací kanál (ve smyslu Kapitoly II Směrnice) vaší obce podávání anonymních oznámení?



4. Uved'te u následujících položek odpovídající počet oznámení, která byla přijata v období od 17.12.2021 do 30. 5.2023:

- i) Celkem přijato oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu:
- ii) Celkem přijato **relevantních oznámení** (všechna oznámení zkrácena o nerelevantní):
- iii) Celkem přijato **anonymních oznámení**:
- iv) Celkem vyřízeno relevantních oznámení **přijetím opatření**:
- v) Celkem vyřízeno relevantních oznámení **postoupením příslušnému orgánu veřejné moci** (např. PČR. Uved'te, prosím, název orgánu):
- vi) Počet přijatých relevantních oznámení, které **nebyly dosud vyřízeny**:

5. Pokud obec obdržela relevantní oznámení, vyberte z následujících oblastí práva (dle čl. 2 Směrnice) ty, jichž se oznámení týkala a uved'te, o kolik oznámení se jednalo. Pokud se jednalo o jinou než uvedenou oblast práva, uved'te ji.

- i) zadávání veřejných zakázek;
- ii) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
- iii) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
- iv) bezpečnost dopravy;
- v) ochrana životního prostředí
- vi) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
- vii) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
- viii) veřejné zdraví,
- ix) ochrana spotřebitele;
- x) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,

6. Vyhodnotila obec od zavedení vnitřního oznamovacího systému jeho funkčnost a účinnost? Pokud ano, jakým způsobem?



7. Kdo je jmenován příslušnou osobou (příslušnými osobami) v úřadu (uveďte, prosím, funkční zařazení, např. Vedoucí oddělení interního auditu, právní odbor, externí advokátní kancelář apod.) a v jakém je pracovním či smluvním vztahu?

8. Zúčastnila se osoba pověřená vyřizováním stížností (tzv. příslušná osoba) podle vnitřní směrnice od zavedení vnitřního oznamovacího systému nějakého školení nebo vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany oznamovatelů? Pokud ano, uveďte, prosím, název školení a poskytovatele, pokud se jednalo o externí školení.

9. Vede příslušná osoba evidenci nerelevantních podnětů? Postupuje příslušná osoba nerelevantní podněty v případě, že takový podnět upozorní na životní situaci, k jejíž řešení je příslušný některý orgán veřejné moci?

10. Eviduje příslušná osoba anonymní oznámení pro případ, že v budoucnu vyjde najevo identita oznamovatele?

Informace, o které jsme Vás výše požádali, prosím, zašlete v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu naší kanceláře Oživení, z. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme přednostně o poskytnutí informací v elektronické a strojově čitelné podobě do datové schránky Oživení, z. s., ID datové schránky: ntau78, popř. na e-mailovou adresu oziveni@oziveni.cz.

Předem děkuji za vstřícnost a spolupráci při vyřizování Žádosti.

S úctou,
Za Oživení, z. s.
Mgr. Šárka Zvěřina Trunkátová
Předsedkyně Oživení, z. s.

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Odbor tajemníka úřadu

Váš dopis zn.:
Ze dne: 8.6.2023

Oživení, z.s.
Muchova 13
160 00 Praha 6

Číslo jednací: MUKK/27656/2023
Spisová a skartační značka: 51.3/V10

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Vaško
Tel.: + 420 474 319 507
E-mail: tajemnik@mesto-kadan.cz

V Kadani dne: 19.6.2023

Věc: Žádost ze dne 8. 6. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 8. června 2023 jsme obdrželi Vaši žádost o zaslání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevidovanou pod MUKK/27656/2023, na základě které vám sdělujeme následující:

- k bodu 1.

Vnitřní předpis obce - dne 13. 12. 2021 byla vydána směrnice - Vnitřní oznamovací systém Městského úřadu Kadaň v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937. Směrnice byla aktualizovaná k datu 1. 3. 2023 a je dostupná pro zaměstnance v elektronické podobě a v listinné podobě pak v kanceláři tajemníka úřadu,

- k bodu 2.

Informování o možnosti učinit oznámení – s možností učinit oznámení a se zněním směrnice byli seznámeni všichni zaměstnanci úřadu prostřednictvím svých vedoucích. Vedoucím byla informace podána a směrnice předložena k prokazatelnému seznámení na poradě vedení úřadu. Směrnice je k dispozici viz výše,

- k bodu 3.

Anonymní oznámení – vnitřní oznamovací kanál umožňuje podávání anonymních oznámení,

- k bodu 4.

Počet oznámení – v období od 13.12.2021 do 30.5.2023 nebylo přijato žádné oznámení,

- k bodu 5.

viz. odpověď k bodu 4.,

- k bodu 6.

Funkčnost a účinnost vnitřního oznamovacího systému – směrnice byla od zavedení hodnocena a aktualizována k 1.3.2023,

- k bodu 7.

Příslušné osoby – příslušnou osobou byl jmenován zaměstnanec města - interní auditor,

- k bodu 8.

Účast na školení či vzdělávací akci – pověřená osoba se zúčastnila semináře na téma Zákon o ochraně oznamovatelů organizovaného firmou CATANIA GROUP s.r.o.,

- k bodům 9. a 10.

Evidence nerelevantních podnětů a anonymních oznámení – ne.

S pozdravem

„otisk úřední razítka“

Ing. Zdeněk Vaško, v.r.

tajemník úřadu